

1. 개정 이유

국가연구개발 연구윤리 관련 업무의 체계적 관리 및 관계 법령 개정 사항 반영을 위하여 본 규정을 일부개정 하고자 함

2. 주요내용

- 가. 용어(연구진실성) 추가 및 변경(부정행위→연구부정행위, 조사대상자→피조사자)
(안 제3조)
- 나. 연구윤리심의위원회 운영방식 변경, 심의위원 구성 인원수 명시
(안 제7조)
- 다. 부정행위의 범위 중 ‘표절’의 개념 수정(안 제10조)
- 라. 부정행위 조사기관의 범위 확대(보건복지부 전문기관 → 외부 전문기관)
규정(안 제14조)
- 마. 제보자의 조사위원 기피 신청절차 및 기피 결정(수용)에 관한 사항
명시(안 제17조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 국가연구개발혁신법 및 같은 법 시행령, 연구윤리 확보를 위한 지침
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

질병관리청 예규 제 156 호

질병관리청 연구윤리에 관한 규정 일부개정안

질병관리청 연구윤리에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목적) 이 규정은 「국가연구개발혁신법」 제31조, 같은 법 시행령 제56조부터 제58조까지 및 「질병관리청 연구개발관리규정」 제34조에 따라 질병관리청에서 수행되는 연구개발 활동에서 연구자가 준수해야 할 연구윤리 원칙과 기관의 연구윤리 체계를 확립하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조제2항 중 "연구윤리 확보 및 연구부정행위 검증 등과 관련하여 다른"을 "연구 분야의 연구윤리 및 진실성에 관하여 다른"으로, "규정에 의한다"를 "규정이 정하는 바에 따른다"로 한다.

제3조제2호부터 제10호까지를 각각 제3호부터 제11호까지로 하고, 같은 조에 제2호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제4호(중전의 제3호) 중 "부정행위"를 "연구부정행위"로 하고, 같은 조 제5호(중전의 제4호) 본문 중 ""조사대상자"란"을 ""피조사자"란"으로 하며, 같은 조 제8호(중전의 제7호) 중 "조사대상자"를 "피조사자"로 한다.

2. "연구진실성"이란 연구윤리의 핵심으로 연구개발에서의 진실성은

연구의 계획, 제안, 수행, 보고, 평가 등 연구의 전 과정에서 객관성, 정직성, 개방성, 책임성, 공정성 등 과학의 핵심 가치를 따르는 것을 의미한다.

제4조제2항 중 "수행하되, 정직성과 책임의 원칙에 따라 연구윤리를 준수하며 부정행위를 예방하기"를 "수행하되, 부정행위를 방지하고 연구진 실성 확보를"로 한다.

제7조제1항 중 "부정행위를 사전에 예방하며, 부정행위 발생 시 공정하고 체계적인 진실성 검증을 위한"을 "연구부정행위에 관한 조사, 검증·조치 및 연구진실성 확보를 위하여 비상설위원회"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "15명"을 "5~15명"으로 하며, 같은 조 제3항 후단을 삭제한다.

제8조제3항 중 "조사대상자"를 "피조사자"로 한다.

제9조제1항 중 "조사대상자"를 "피조사자"로 한다.

제10조제1호 중 "연구 원자료, 연구자료, 연구결과 등을 허위로 만들어 내"를 "연구개발자료 및 연구개발성과를 거짓으로 만들거나 기록 또는 보고하"로 하고, 같은 조 제2호 중 "연구 재료·장비·과정 등"을 "연구 시설·장비, 연구재료 및 연구개발과정"으로, "연구 원자료 또는 연구자료를 임의로 변형·삭제함으로써 연구내용"을 "연구개발자료 및 연구개발성과를 임의로 변형·추가·삭제함으로써 연구개발 수행의 내용"으로 하며, 같은 조 제3호 각 목 외의 부분을 다음과 같이 한다.

"표절"은 일반적인 지식이 아닌 연구자 자신 또는 다른 사람의 연구개발자료 또는 연구개발성과를 적절한 출처의 표시 없이 연구자 자

신의 연구개발자료 또는 연구개발성과에 사용하는 행위

제10조제3호가목부터 라목까지를 각각 삭제하고, 같은 조 제4호 중 "'부당한 논문저자 표시'는 연구내용"을 "'저자를 부당하게 표시하는 행위"는 연구개발과제 수행의 내용"으로, "이유 없이 저자"를 "사유 없이 저자의"로, "감사의 표시 또는 예우 등을 이유로 저자"를 "정당한 사유 없이 저자의"로 하며, 같은 조 제7호 중 "학계"를 "각 학술분야"로, "벗어나는"을 "벗어난"으로 한다.

제13조의 제목 "(조사대상자의 권리보호)"를 "(피조사자의 권리보호)"로 하고, 같은 조 제1항 중 "조사대상자의 명예나"를 "피조사자의 명예나"로, "조사대상자의 명예회복"을 "피조사자의 명예회복"으로 하며, 같은 조 제2항 본문 및 같은 조 제3항 중 "조사대상자"를 각각 "피조사자"로 한다.

제14조제3항 각 호 외의 부분 전단 중 "보건복지부"를 "외부"로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 후단을 삭제한다.

제16조제1항, 같은 조 제3항 후단, 같은 조 제8항제5호 및 같은 조 제9항 본문 중 "조사대상자"를 각각 "피조사자"로 한다.

제17조제2항 각 호 외의 부분 본문 중 "5명 이상 10명 이내로"를 "5명 이상으로"로 하고, 같은 항 제1호 중 "조사대상자"를 "피조사자"로 하며, 같은 항 제2호를 다음과 같이 한다.

2. 제보자 또는 피조사자와 사제관계를 맺고 있거나 맺었던 자 또는 공동으로 연구를 수행하거나 하였던 자

제17조제5항 본문 중 "제보자가 정당한 사유로 조사위원회에 대해"를 "제보자는 조사위원회가 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 타당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 밝히고"로, "경우 이를 수용하여야 한다"를 "수 있다"로 하고, 같은 조 제6항 본문을 다음과 같이 한다.

청장은 제5항의 기피 신청이 있는 경우 특별한 사유가 없는 한 기피 결정을 하여야 하며, 기피 신청의 대상이 되는 위원은 기피 결정에 관여하지 못한다.

제17조제6항 단서 및 같은 조 제8항 본문 중 "조사대상자"를 각각 "피조사자"로 한다.

제18조제1항 단서 중 "조사대상자가"를 "피조사자가"로, "조사대상자에게"를 "피조사자에게"로 하고, 같은 조 제2항 중 "조사대상자"를 "피조사자"로 한다.

제21조제1항제5호, 제6호, 같은 조 제3항 및 같은 조 제5항 단서 중 "조사대상자"를 각각 "피조사자"로 한다.

제25조제1항을 제목 외의 부분으로 한다.

제26조제1항을 제목 외의 부분으로 한다.

부 칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 규정은 「국가연구개발혁신법」 제31조, 「질병관리청 연구개발관리규정」 제34조에 따라 질병관리청 연구개발과제를 수행함에 있어 연구부정행위를 방지하고 연구윤리를 확보하는 데에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 규정은 「국가연구개발혁신법」 제31조, 같은 법 시행령 제56조부터 제58조까지 및 「질병관리청 연구개발관리규정」 제34조에 따라 질병관리청에서 수행되는 연구개발 활동에서 연구자가 준수해야 할 연구윤리 원칙과 기관의 연구윤리 체계를 확립하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제2조(적용대상 및 범위) ① (생략) ② 연구윤리 확보 및 연구부정행위 검증 등과 관련하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 의한다.	제2조(적용대상 및 범위) ① (현행과 같음) ② 연구 분야의 연구윤리 및 진실성에 관하여 다른 ----- ----- 규정이 정하는 바에 따른다.
제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하고 있는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. (생략) <신설>	제3조(용어의 정의) ----- ----- ----- 1. (현행과 같음) 2. “연구진실성”이란 연구윤리의 핵심으로 연구개발에서의 진실성은 연구의 계획, 제안,

되, 외부 위원이 전체 위원 수의 3분의 2 이상이 되도록 구성한다. <u>위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.</u>	----- ----- --. <후단 삭제>
④·⑤ (생략)	④·⑤ (현행과 같음)
제8조(심의위원회 기능) ①·② (생략)	제8조(심의위원회 기능) ①·② (현행과 같음)
③ 심의위원회는 필요한 경우에 연구개발과제에 관한 전문지식을 가진 관련 분야 전문가 또는 해당 부정행위 관계자(조사대상자, 참고인, 증인 등)를 심의위원회에 출석시켜 설명하게 하거나 의견을 청취할 수 있다.	③ ----- ----- ----- ----- <u>피조사자</u> ----- ----- -----.
④ (생략)	④ (현행과 같음)
제9조(기타 심의위원회 운영 등)	제9조(기타 심의위원회 운영 등)
① 청장은 심의위원회에 출석한 위원, 관계 분야 전문가 또는 해당 부정행위 조사 관련자(조사대상자, 참고인, 증인 등)에게 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다.	① ----- ----- ----- <u>피조사자</u> ----- -----.
② (생략)	② (현행과 같음)
제10조(부정행위의 범위) 이 규정에 따라 검증의 대상이 되는 부정행위는 다음 각 호와 같다.	제10조(부정행위의 범위) ----- ----- -----.

1. “위조”는 존재하지 않는 연구원자료, 연구자료, 연구결과 등을 허위로 만들어 내는 행위	1. ----- <u>연구개발자료 및 연구개발성과를 거짓으로 만들거나 기록 또는 보고하</u> ----- --
2. “변조”는 연구 재료·장비·과정 등을 인위적으로 조작하거나 연구 원자료 또는 연구 자료를 임의로 변형·삭제함으로써 연구내용 또는 결과를 왜곡하는 행위	2. ----- <u>연구시설·장비, 연구재료 및 연구개발과정</u> ----- -- <u>연구개발자료 및 연구개발성과를 임의로 변형·추가·삭제함으로써 연구개발 수행의 내용</u> ---
3. “표절”은 다음 각 목과 같이 일반적 지식이 아닌 타인의 독창적인 아이디어 또는 창작물을 적절한 출처표시 없이 활용함으로써, 제3자에게 자신의 창작물인 것처럼 인식하게 하는 행위	3. “표절”은 일반적인 지식이 아닌 연구자 자신 또는 다른 사람의 연구개발자료 또는 연구개발성과를 적절한 출처의 표시 없이 연구자 자신의 연구개발자료 또는 연구개발성과에 사용하는 행위
가. 타인의 연구내용 전부 또는 일부를 출처를 표시하지 않고 그대로 활용하는 경우	<삭 제>
나. 타인의 저작물의 단어문장 구조를 일부 변형하여 사용하면서 출처표시를 하지 않는 경우	<삭 제>

다. 타인의 독창적인 생각 등을 활용하면서 출처를 표시하지 않은 경우	<삭 제>
라. 타인의 저작물을 번역하여 활용하면서 출처를 표시하지 않은 경우	<삭 제>
4. “부당한 논문저자 표시”는 연구내용 또는 결과에 대하여 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 이유 없이 저자 자격을 부여하지 않거나, 공헌 또는 기여를 하지 않은 사람에게 감사의 표시 또는 예우 등을 이유로 저자 자격을 부여하는 행위	4. “저자를 부당하게 표시하는 행위”는 연구개발과제 수행의 내용 ----- 사유 없이 저자의 ----- 않거나 ----- -- 정당한 사유 없이 저자의 ----- -----
5.·6. (생 략)	5.·6. (현행과 같음)
7. 그 밖에 학계에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어나는 행위	7. ----- 각 학술분야----- ----- 벗어난 -----
8. (생 략)	8. (현행과 같음)
제13조(조사대상자의 권리보호)	제13조(피조사자의 권리보호) ①
① 청장은 부정행위 의혹에 대한 검증이 완료될 때까지 조사대상자의 명예나 권리가 침해되지 않도록 주의하여야 하며, 부정행위와 무관한 것으로 판명된	----- 피조 사자의 명예나 ----- ----- -----

경우 조사대상자의 명예회복을 위해 노력하여야 한다.	--- 피조사자----- -----.
② 조사대상자의 부정행위에 대한 의혹은 판정 결과가 확정되기 전까지 외부에 공개되어서는 아니 된다. 단, 제21조제4항 각 호의 사항이 발생하여 필요한 조치를 취하고자 할 경우에는 해당되지 아니한다.	② 피조사자----- ----- -----. -----
③ 조사대상자는 청장에게 부정행위 조사절차 및 일정 등에 대해 알려줄 것을 요구할 수 있으며, 청장은 이에 성실히 응하여야 한다.	③ 피조사자----- ----- ----- -----.
제14조(부정행위 검증의 주체)	제14조(부정행위 검증의 주체)
① (생 략)	① (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)
③ 청장은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 때에는 보건복지부 전문기관의 장에게 검증을 위한 조사를 요청할 수 있다. 요청을 받은 전문기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.	③ ----- ----- 외부 ----- ----- -----.
1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
제16조(예비조사위원회 구성 및	제16조(예비조사위원회 구성 및

예비조사) ① 청장은 부정행위에 대한 제보가 접수되거나 그 발생 사실이 인지되었을 경우 해당 연구개발과제 또는 조사대상자가 소속된 부 또는 센터의 장에게 그 내용을 통보하고 예비조사를 실시하도록 한다.

② (생략)

③ 제1항에 따른 예비조사를 위해 해당 부 또는 센터의 장은 예비조사위원회를 구성하여야 한다. 예비조사위원회는 위원장 1인을 포함하여 5인 이내로 구성되며, 외부 전문가 1명 이상을 반드시 포함하여야 하며, 조사대상자와 이해관계가 있는 자는 제외하여야 한다. 예비조사 위원장은 위원 중에서 호선한다.

④ ~ ⑦ (생략)

⑧ 예비조사위원회는 예비조사 완료 후 10일 이내에 다음 각 호를 포함한 조사결과보고서를 작성하여 심의위원회에 보고하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

예비조사) ① -----

----- 피조사자 -----

-----.

② (현행과 같음)

③ -----

----- 피조사자 -----

-----.

④ ~ ⑦ (현행과 같음)

⑧ -----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 제보자와 조사대상자의 진술 내용(해당하는 경우)

⑨ 청장은 예비조사 결과에 대한 심의위원회 심의가 완료된 후로부터 10일 이내에 제보자 및 조사대상자에게 예비조사 결과를 문서로 통보하여야 하며, 본조사를 실시하지 않기로 결정한 경우에는 이에 대한 구체적인 사유를 포함하여야 한다. 단, 익명제보의 경우는 그러지 아니한다.

제17조(본조사위원회의 구성 및 본조사) ① (생략)

② 조사위원회는 위원장 1인을 포함하여 5명 이상 10명 이내로 구성하며, 해당 연구분야의 전문가 50% 이상 및 질병관리청 소속이 아닌 외부인 30% 이상이 포함되도록 한다. 다만, 다음 각 호의 자는 조사위원회 구성 시 배제하여야 한다.

1. 제보자 또는 조사대상자와 민법 제777조에 따른 친족 관계가 있거나 있었던 자
2. 제보자 또는 조사대상자와

5. ----- 피조사자 -----

⑨ -----

----- 피조사자 -----

-----.

제17조(본조사위원회의 구성 및 본조사) ① (현행과 같음)

② -----
----- 5명 이상으로 -----

-----.

1. ----- 피조사자 -----

2. 제보자 또는 피조사자와 사

<u>사제(師弟)를 맺고 있거나 맺었던 자 또는 동일한 연구를 수행하고 있거나 수행하였던 자</u>	<u>제관계를 맺고 있거나 맺었던 자 또는 공동으로 연구를 수행하거나 하였던 자</u>
3. (생 략)	3. (현행과 같음)
③·④ (생 략)	③·④ (현행과 같음)
⑤ 청장은 본조사 착수 이전에 제보자에게 조사위원 명단을 알려야 하며, <u>제보자가 정당한 사유로 조사위원에 대해 기피 신청할 경우 이를 수용하여야 한다.</u> 단, 제보자의 사정에 의해 연락을 취할 수 없을 경우에는 해당하지 않으며, 이 경우 관련 내용을 조사결과보고서에 포함시켜야 한다.	⑤ ----- ----- <u>제보자는 조사위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 타당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 밝히고</u> --- 수 있다. ----- -----.
⑥ 청장은 조사위원 기피 및 회피 사유에 대한 타당성이 인정되어 제2항에 따른 조사위원회 구성이 불가할 경우 조사위원회를 재구성하여야 한다. 다만, 제보자가 반복적으로 이의를 제기하거나 제보자 및 <u>조사대상자</u> 의 이해관계로 인한 본조사 착수를 저해하는 요인으로 간주될 경우에는 이를 수용하지 않을 수 있다.	⑥ 청장은 제5항의 기피 신청이 있는 경우 특별한 사유가 없는 한 기피 결정을 하여야 하며, 기피 신청의 대상이 되는 위원은 기피 결정에 관여하지 못한다. ----- <u>피조사자</u> ----- -----.

다.	⑦ (현행과 같음)
⑧ 조사위원회는 제보자와 <u>조사대상자</u> 에게 의견진술의 기회를 부여해야 하며, 본조사 결과를 확정하기 이전에 이의제기 및 변론의 기회를 주어야 한다. 다만, 당사자가 이에 응하지 않을 경우에는 이의가 없는 것으로 간주한다.	⑧ ----- <u>피조사자</u> ----- ----- -----.
제18조(부정행위 입증책임) ① 부정행위의 사실 여부 입증 책임은 조사위원회에 있다. 단, <u>조사대상자가</u> 조사위원회에서 요구하는 자료를 고의로 훼손하였거나 제출을 거부하는 경우에는 그 책임은 <u>조사대상자에게</u> 있다.	제18조(부정행위 입증책임) ① ----- ----- <u>피조사자</u> 가 ----- ----- <u>피조사자에게</u> -----.
② 조사위원회는 제보자와 <u>조사대상자</u> 에게 의견진술, 이의제기 및 변론의 권리와 기회를 동등하게 보장하여야 하며 관련 절차를 사전에 알려주어야 한다.	② ----- <u>피조사자</u> ----- ----- -----.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
제21조(조사결과와 제출 및 통보)	제21조(조사결과와 제출 및 통보)
① 조사위원회 위원장은 본조사	① -----

가 완료된 후 10일 이내에 다음	-----
각 호를 포함한 조사결과보고서	-----
를 작성하여 심의위원회에 보고	-----
하여야 한다.	-----.
1. ~ 4. (생 략)	1. ~ 4. (현행과 같음)
5. 부정행위의 사실여부 및 해	5. -----
당 연구에서의 <u>조사대상자</u> 의	----- <u>피조사자</u> -----
역할	--
6. 제보자와 <u>조사대상자</u> 의 진술	6. ----- <u>피조사자</u> -----
내용	--
7.·8. (생 략)	7.·8. (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)
③ 청장은 제2항의 판정결과서	③ -----
를 제출받아 조사결과를 확정하	-----
여 심의위원회 심의완료 후 10	-----
일 이내에 이를 제보자와 <u>조사</u>	----- <u>피조</u>
<u>대상자</u> 에게 문서로 통보하여야	<u>사자</u> -----
한다.	---
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
⑤ 예비조사 착수 이후 조사결	⑤ -----
과의 통보까지의 모든 절차는 6	-----
개월 이내에 종료하여야 한다.	-----.
단, 이 기간 내에 조사가 이루어	-----
지기 어렵다고 판단될 경우 청	-----
장은 제보자 및 <u>조사대상자</u> 에게	----- <u>피조사자</u> -----
그 사유를 통보하고 3개월 이내	-----

로 조사 기간을 연장할 수 있다.	-----.
제25조(조사요청) ① (생 략)	제25조(조사요청) (현행 제1항과 같음)
제26조(다른 규정 및 법령 등의 준용) ① (생 략)	제26조(다른 규정 및 법령 등의 준용) (현행 제1항과 같음)